

Informe Exhaustivo sobre las Reglas de Preaviso y Terminación Laboral en Siete Jurisdicciones de América Latina

Introducción y Contexto Regional

La finalización unilateral del vínculo de trabajo por parte del empleador, en ausencia de una causa legalmente justificada, constituye uno de los eventos jurídicos de mayor impacto económico y operativo en la gestión corporativa de recursos humanos. A diferencia de las doctrinas de empleo a voluntad (*employment at will*) predominantes en otras regiones del mundo, el derecho laboral en América Latina se fundamenta históricamente en el principio de estabilidad en el empleo y la protección tuitiva del trabajador¹.

En consecuencia, las legislaciones de la región abordan el despido sin justa causa a través de dos mecanismos principales y, a menudo, complementarios: la exigencia de un período de preaviso (o desahucio) que permita al trabajador una transición económica para insertarse nuevamente en el mercado laboral, y/o la imposición de una indemnización punitiva de carácter inmediato que repara el daño causado por la ruptura del contrato³.

El presente informe detalla de manera exhaustiva el tratamiento legal del preaviso, la procedencia de su pago sustitutivo, las bases de cálculo y el marco normativo de la indemnización por despido injustificado en siete jurisdicciones específicas: Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y El Salvador. El análisis evidencia una dicotomía intrarregional marcada. Por un lado, jurisdicciones como Nicaragua, Guatemala y Panamá estructuran el preaviso como una obligación temporal escalonada o categorizada⁴. Por otro lado, países como México, Perú, El Salvador y Colombia (en su modalidad de contratación a término indefinido) han suprimido la figura del preaviso patronal en el despido incausado, optando por sancionar la ruptura unilateral mediante la exigibilidad inmediata de indemnizaciones tarifadas⁹.

A continuación, se expone el desglose técnico, doctrinario y procesal para cada país, proporcionando el conocimiento analítico necesario para la toma de decisiones estratégicas, la mitigación de contingencias legales y el diseño de políticas de desvinculación a nivel transnacional.

Colombia (CO)

- **Días:** <1 año = 0d, 1-5 años = 0d, >5 años = 0d (Para contratos a término indefinido, la ley no exige preaviso patronal; se paga indemnización inmediata. Para contratos a término fijo, aplica una regla estricta de 30 días previos a la fecha de vencimiento sin importar la antigüedad).
- **Sustitutivo:** No (Para contratos indefinidos no existe la figura. Para contratos fijos, omitir el aviso genera renovación automática, aunque el empleador podría negociar el pago de los salarios correspondientes al tiempo omitido).

- **Base:** Último salario mensual devengado (para el cálculo de la indemnización).
- **Ref legal:** Código Sustantivo del Trabajo (CST) / Artículo 64 (Indemnización por despido sin justa causa) y Artículo 46 (Contrato a término fijo).

Marco Normativo y Exigibilidad del Preaviso

En el ordenamiento jurídico colombiano, la figura del preaviso patronal para terminar un contrato a término indefinido sin justa causa es inexistente en la actualidad. Históricamente, el Artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) contemplaba la denominada "cláusula de reserva", la cual facultaba a las partes para dar por terminado el contrato en cualquier tiempo mediante un preaviso de 45 días, o prescindir del mismo pagando los salarios correspondientes a dicho período¹³. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y las reformas legislativas posteriores derogaron esta figura, estableciendo de manera inequívoca que los contratos a término indefinido no requieren de preaviso patronal para su terminación¹⁰. Cuando un empleador decide prescindir de los servicios de un trabajador con contrato indefinido sin que medie una de las justas causas enumeradas en el Artículo 62 del CST, la ruptura del nexo laboral es inmediata. La única obligación que se activa en este escenario es el pago de la indemnización tarifada contemplada en el Artículo 64 del CST, además de la liquidación ordinaria de las prestaciones sociales (cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones proporcionales)³.

Por el contrario, la figura del aviso anticipado mantiene una vigencia procedimental rigurosa en los contratos a término fijo. De acuerdo con el Artículo 46 del CST (recientemente modificado por la Ley 2466 de 2025), si el empleador no desea prorrogar el contrato, está en la obligación inexcusable de notificarlo por escrito con una antelación mínima de 30 días calendario previos a la fecha de vencimiento pactada³. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es estricta al respecto: estos 30 días se computan como días calendario, no hábiles¹⁸. La omisión o el cálculo defectuoso de este trámite administrativo genera una prórroga automática del contrato por un período igual al inicialmente estipulado, lo cual representa un riesgo de cumplimiento significativo para las corporaciones³.

Modalidad Contractual en Colombia	Obligación de Preaviso por Despido sin Justa Causa o Terminación	Consecuencia Legal por Omisión
A Término Indefinido	0 días (Terminación inmediata)	Pago de indemnización del Art. 64 CST.
A Término Fijo	30 días calendario antes del vencimiento	Renovación automática del contrato (Art. 46 CST).
Obra o Labor	0 días (Termina con la entrega de la obra)	No aplica renovación, pero requiere fundamentación

		de la obra.
--	--	-------------

Indemnización Sustitutiva y Base de Cálculo

Dado que no existe el preaviso patronal en la modalidad indefinida, no se habla de un "pago sustitutivo de preaviso", sino directamente de una indemnización por despido injustificado. La base de cálculo para esta indemnización es el último salario mensual devengado por el trabajador¹⁶. La tarifa indemnizatoria, ratificada tras las discusiones de las recientes reformas laborales, se segmenta en función del ingreso del trabajador frente al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)¹⁷:

1. **Para trabajadores que devengan menos de 10 SMMLV:** Se pagan 30 días de salario por el primer año de servicio (o fracción) y 20 días adicionales por cada año subsiguiente y proporcionalmente por fracciones¹⁷.
2. **Para trabajadores que devengan 10 SMMLV o más:** Se pagan 20 días de salario por el primer año de servicio y 15 días adicionales por cada año subsiguiente¹⁷.

Para los contratos a término fijo que son terminados anticipadamente sin justa causa (es decir, antes de su fecha de vencimiento), la indemnización corresponde al valor de los salarios del tiempo que falte para cumplir el plazo estipulado¹⁶.

Excepciones y Fueros de Estabilidad

Un elemento que altera profundamente esta dinámica es la existencia de justas causas y fueros de estabilidad. El Artículo 62 del CST enumera taxativamente las causas por las cuales el empleador puede despedir sin indemnización. Curiosamente, para las causales tipificadas entre los numerales 9 a 15 (relacionadas con deficiente rendimiento comprobado, ineptitud o enfermedades crónicas de origen común no curables en 180 días), el empleador *sí* está obligado a otorgar un preaviso de 15 días calendario¹⁴. Omitir este plazo específico afecta directamente la legalidad del despido justificado²⁰. Adicionalmente, frente a trabajadores con estabilidad laboral reforzada (fuero sindical, fuero de maternidad o fuero de salud/discapacidad), cualquier terminación, incluso con el pago de preaviso o indemnización, es ineficaz sin la autorización previa y expresa del Ministerio del Trabajo²¹.

Guatemala (GT)

- **Días:** <6 meses = 7 días, 6 meses a 1 año = 10 días, 1-5 años = 14 días, >5 años = 30 días.
- **Sustitutivo:** Sí (El empleador puede eximir al trabajador de laborar esos días pagando el salario correspondiente al período de preaviso, sumado a la indemnización legal).
- **Base:** Promedio salarial de los últimos 6 meses trabajados (incluyendo la proporción de prestaciones anuales como el Bono 14 y el aguinaldo, aplicando el factor 14/12).
- **Ref legal:** Código de Trabajo (Decreto 1441) / Artículo 83 (Preaviso) y Artículo 82 (Indemnización por tiempo servido).

La Estructura del Preaviso y la Indemnización por Tiempo Servido

La legislación guatemalteca, cimentada en el Decreto 1441 (Código de Trabajo), contempla un marco regulatorio donde el preaviso es una obligación recíproca y estructurada progresivamente. Cuando un empleador toma la decisión unilateral de finalizar un contrato por tiempo indefinido sin fundamentar una justa causa imputable al trabajador (cuyos supuestos se limitan estrictamente al Artículo 77), está en la obligación de conceder un período de preaviso⁴. De acuerdo con el Artículo 83 del Código de Trabajo, la extensión de este plazo es directamente proporcional al tiempo de servicio prestado de manera continua⁴.

Antigüedad en el servicio	Días de Preaviso exigidos (Despido Injustificado / Renuncia)
Menos de 6 meses	7 días (1 semana)
De 6 meses a menos de 1 año	10 días
De 1 año a menos de 5 años	14 días (2 semanas)
5 años o más	30 días (1 mes)

El ordenamiento permite el pago sustitutivo de este derecho. Si la corporación requiere una desvinculación inmediata por motivos de confidencialidad, seguridad industrial o política interna, puede relevar al trabajador de la prestación del servicio durante el preaviso, debiendo abonar el salario correspondiente a esos días de forma íntegra en la liquidación final⁴. Este pago sustitutivo opera de manera independiente y concurrente con la obligación principal del despido incausado: la Indemnización por Tiempo Servido, estipulada en el Artículo 82⁴.

A diferencia de otras jurisdicciones latinoamericanas que imponen topes indemnizatorios, el Artículo 82 del Código de Trabajo de Guatemala establece el derecho al pago de un mes de salario por cada año completo de servicio continuado, o la parte proporcional correspondiente por fracciones de año, sin ningún límite máximo de acumulación temporal ni tope de salario mínimo⁴. Esta particularidad convierte a Guatemala en uno de los regímenes más protectores y de mayor riesgo económico para el empleador ante despidos de personal con alta antigüedad.

Base de Cálculo y el Factor 14/12

La doctrina y la jurisprudencia guatemalteca exigen que la base de cálculo para la indemnización y el preaviso sustitutivo refleje la realidad económica del trabajador. En lugar del último salario, se utiliza el promedio salarial de los últimos seis meses efectivos de trabajo⁴. Este promedio debe integrar obligatoriamente el salario base, las comisiones, la bonificación incentivo (Decreto 78-89), y cualquier otra contraprestación habitual⁴.

Adicionalmente, debido a la estructura de prestaciones del país, el cálculo del salario diario promedio debe incorporar la alícuota de las prestaciones diferidas anuales, específicamente el

Aguinaldo y la Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público (conocida como Bono 14, creado por el Decreto 42-92)⁴. En la práctica pericial y contable, esto se materializa aplicando el factor matemático de 14/12 (es decir, catorce salarios anuales divididos entre doce meses) al promedio simple, elevando así el pasivo laboral en aproximadamente un 16.6% adicional²³.

Despido Indirecto y Prescripción Procesal

Desde la perspectiva del riesgo corporativo, el despido en Guatemala exige una justificación documental extrema. Si el empleador invoca una causal de despido justificado (Artículo 77), asume por completo la carga de la prueba en la vía judicial⁴. Ante la ausencia de pruebas fehacientes, los Juzgados de Trabajo de Guatemala presumirán el despido como injustificado, obligando al pago de la indemnización, el preaviso omitido, y otorgando al juez la potestad de condenar a la empresa al pago de "daños y perjuicios" por un máximo de hasta 12 meses de salarios caídos (Artículo 78) si se demuestra mala fe procesal⁴.

Asimismo, las empresas deben evitar incurrir en el "Despido Indirecto" (Artículo 79). Esta figura se configura cuando el empleador altera unilateralmente las condiciones esenciales del contrato (por ejemplo, reducción salarial, acoso, o traslados arbitrarios), facultando al trabajador para presentar una renuncia justificada⁴. Jurídicamente, esta renuncia genera los mismos efectos punitivos que un despido injustificado directo, forzando el pago de las indemnizaciones del Artículo 82⁴. Finalmente, es vital notar que el plazo de prescripción para que el trabajador reclame una indemnización por despido es sumamente expedito: dispone de tan solo 30 días hábiles (contados a partir del cese) para interponer su demanda ante las autoridades laborales (Artículo 260)⁴.

México (MX)

- **Días:** 0 días (La Ley Federal del Trabajo proscribe el despido sin causa y no contempla la figura del preaviso patronal transitorio para diluir o advertir una terminación injustificada; la rescisión es inmediata).
- **Sustitutivo:** No (No existe el pago sustitutivo de preaviso, ya que se reemplaza dogmáticamente por la Indemnización Constitucional equivalente a 90 días de salario).
- **Base:** Salario Diario Integrado (SDI).
- **Ref legal:** Ley Federal del Trabajo (LFT) / Artículo 48 y Artículo 50.

La Inexistencia del Preaviso y la Rigidez Constitucional

En el ecosistema laboral de México, estructurado bajo el amparo del Artículo 123 de la Constitución Política y regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), el preaviso (entendido como un período de trabajo continuado previo al cese inmotivado) es un concepto jurídicamente nulo. La legislación mexicana no otorga al empleador la potestad de "desahuciar" al trabajador mediando un aviso anticipado para eludir, amortiguar o minimizar el costo de una desvinculación⁵.

Todo despido que no se fundamente de forma precisa en las causales de rescisión sin responsabilidad patronal estipuladas explícitamente en el Artículo 47 de la LFT, es clasificado

como "despido injustificado" de manera automática y expedita⁵. Cuando una corporación decide finalizar un nexo laboral de manera unilateral por reestructuraciones, eficiencias económicas o decisiones administrativas (causas no imputables a faltas del empleado), la terminación surte efectos de forma inmediata, pero detona pasivos laborales de alta magnitud conocidos corporativamente como la "Liquidación"⁵.

Estructura de la Liquidación y el Salario Diario Integrado (SDI)

El empleador que ejecuta un despido injustificado está obligado, por mandato constitucional, a erogar la Indemnización Constitucional, la cual equivale al pago innegociable de tres meses (90 días) de salario, independientemente de que el trabajador tenga semanas o décadas de antigüedad⁵.

Adicionalmente, el Artículo 48 de la LFT concede al trabajador el derecho subjetivo de optar entre aceptar la indemnización o demandar la reinstalación física en su puesto de trabajo⁵. Si el trabajador rechaza la reinstalación, o si el empleador se acoge a las excepciones legales para negarse a reinstalarlo (por ejemplo, con empleados de confianza, según el Artículo 49 y 50 de la LFT), la empresa deberá abonar una carga punitiva adicional conformada por:

- 1. **20 días de salario** por cada año de servicios prestados⁵.
- 2. **Prima de antigüedad**, equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio. (Para esta prima existe un tope regulatorio: si el salario del trabajador excede el doble del salario mínimo de la zona económica, se calculará sobre ese tope)⁵.
- 3. El pago de las partes proporcionales de los derechos adquiridos (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional al 25%)⁵.

Componente de Liquidación (Despido Injustificado)	Días Equivalentes	Observaciones
Indemnización Constitucional	90 días (3 meses)	Obligatorio en todos los casos sin justa causa.
Indemnización Legal	20 días por año trabajado	Aplica ante la negativa de reinstalación.
Prima de Antigüedad	12 días por año trabajado	Topado a dos veces el salario mínimo general.

El cálculo de todas estas indemnizaciones constitucionales y legales (a excepción del tope de la prima de antigüedad) debe realizarse forzosamente sobre la base del Salario Diario Integrado (SDI). El SDI engloba no solo la cuota diaria en efectivo, sino también gratificaciones, percepciones, ayudas para habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier

otra cantidad entregada al trabajador de forma ordinaria por su labor (Artículo 84 LFT)⁵. Esta integración eleva sustancialmente el costo final del despido en comparación con el salario nominal.

El Aviso de Rescisión y los Salarios Caídos

Es vital precisar que el único documento asimilable a un "aviso" que contempla la LFT es el *Aviso de Rescisión*. Este instrumento es de carácter obligatorio *exclusivamente* cuando el despido es plenamente justificado por faltas graves (Artículo 47)³⁰. El empleador debe notificar por escrito y de forma inmediata al empleado las conductas que motivaron la rescisión y las fechas exactas en que ocurrieron. La omisión en la entrega de este documento, ya sea personalmente o a través del Tribunal Laboral, genera una presunción legal inatacable de que el despido fue injustificado, perdiendo la empresa cualquier posibilidad de defensa³⁰.

Si el trabajador decide llevar el cese ante los tribunales (dispone de un plazo de 60 días para entablar la demanda) y la empresa no logra acreditar la causa justificada, el patrón será condenado al pago de los "salarios vencidos" o "salarios caídos", computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, sumado a intereses moratorios posteriores si el juicio se prolonga (Artículo 48)⁵. El Artículo 51 de la LFT también regula las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador (despido indirecto), como el acoso, la reducción salarial o el impago, que otorgan al empleado exactamente las mismas garantías indemnizatorias de 90 y 20 días³⁰.

Nicaragua (NI)

- **Días:** <6 meses = 7 días, 6 meses a 1 año = 14 días, 1-5 años = 30 días, >5 años = 60 días.
- **Sustitutivo:** Sí (Conocido doctrinal y prácticamente como "preaviso pagado" o "indemnización sustitutiva de preaviso").
- **Base:** Último salario mensual ordinario (si incluye factores variables como comisiones, se promedian los últimos 6 meses).
- **Ref legal:** Código del Trabajo (Ley 185) / Artículo 44 (Plazos) y Artículo 45 (Indemnización).

Obligatoriedad y Monetización del Preaviso

El Código del Trabajo de Nicaragua (Ley 185) establece uno de los marcos normativos más procedimentalmente estructurados de Centroamérica respecto al preaviso. En esta jurisdicción, el aviso anticipado no es una mera formalidad de cortesía, sino una obligación imperativa, coercitiva y de doble vía regulada en su Artículo 44⁸. Cuando el empleador decide dar por terminado un contrato por tiempo indeterminado sin que concurra una justa causa (las cuales están definidas limitativa y taxativamente en el Artículo 48, referidas a faltas graves, injurias o daño patrimonial), debe comunicar esta decisión con una antelación que escala rígidamente en función de la antigüedad acumulada del empleado⁸.

Antigüedad en el servicio	Días de Preaviso exigidos al Empleador o Trabajador
---------------------------	---

Menos de 6 meses	7 días (1 semana)
De 6 meses a menos de 1 año	14 días (2 semanas)
De 1 año a menos de 5 años	30 días (1 mes)
5 años o más	60 días (2 meses)

La legislación nicaragüense comprende las dinámicas corporativas y contempla abiertamente la monetización de este derecho. Si la empresa requiere la separación inmediata del trabajador para salvaguardar información confidencial, propiedad intelectual, o simplemente por conveniencia administrativa, puede optar por la figura del "preaviso pagado"⁸. En este escenario, la empresa exime al colaborador de presentarse a sus labores durante el periodo de preaviso, pero está absolutamente obligada a abonar económicamente los días correspondientes (calculados en base al salario diario) como un concepto de dinero adicional dentro del finiquito final⁸.

La falta del cumplimiento del preaviso por parte del empleador, o la omisión de su pago sustitutivo, expone a la compañía a una reclamación por compensación forzada⁸. Por el contrario, si es el trabajador quien renuncia voluntariamente (y cumple los requisitos de antigüedad) pero abandona el puesto sin otorgar el preaviso correspondiente por escrito, se penaliza con la pérdida absoluta del derecho a recibir su indemnización por antigüedad³⁶.

Indemnización por Antigüedad y Limitaciones

El pago sustitutivo del preaviso se suma de forma independiente y acumulativa a la indemnización por antigüedad, regulada en el Artículo 45 de la Ley 185. Ante un despido injustificado (o una renuncia voluntaria correctamente preavisada que supere los umbrales de antigüedad estipulados tras recientes reformas), el trabajador se hace acreedor a una compensación progresiva pero limitada³⁵.

La fórmula matemática legal establece que el empleador abonará un mes (30 días) de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo ininterrumpido. A partir del cuarto año, la escala se reduce, otorgando 20 días de salario por cada año adicional³⁵. Una característica definitoria del sistema nicaragüense, que acota el riesgo financiero a largo plazo para las empresas frente a modelos como el guatemalteco, es la imposición de un "techo legal" infranqueable: en ningún caso la indemnización del Artículo 45 podrá exceder el equivalente a cinco meses de salario, sin importar si el trabajador ostenta décadas de servicio³⁵.

Adicionalmente, el ordenamiento garantiza un piso mínimo de un mes de salario indemnizatorio, incluso si el despido ocurre antes de cumplir el primer año³⁵.

Litigios y el Rol del MITRAB

El despido en Nicaragua presenta un marco procesal de extrema urgencia para el trabajador. El Artículo 46 del Código del Trabajo establece un plazo crítico de prescripción: el empleado dispone de tan solo 30 días hábiles (excluyendo fines de semana y feriados) desde la fecha efectiva del despido para interponer su reclamación formal ante el Ministerio del Trabajo (MITRAB) o los juzgados competentes³⁵. Agotado este breve término, el derecho de accionar para exigir la indemnización por despido injustificado decae por completo³⁵.

Cabe resaltar que, incluso ante despidos motivados por razones económicas, tecnológicas o fuerza mayor (causas no disciplinarias), el empleador sigue inexcusablemente sujeto a la obligación de pagar la indemnización del Artículo 45, salvo que se lleve a cabo un procedimiento de suspensión o cierre debidamente autorizado por la Inspectoría Departamental del Trabajo³⁴.

Panamá (PA)

- **Días:** 30 días para trabajadores generales con menos de 2 años de servicio continuo. 60 días (2 meses) para trabajadores clasificados como técnicos, sin importar la antigüedad.
- **Sustitutivo:** Sí (Se abona la suma indemnizatoria correspondiente a los 30 o 60 días no laborados bajo el concepto de "daño por falta de preaviso").
- **Base:** Último salario devengado.
- **Ref legal:** Código de Trabajo / Artículo 212 (Regla de los dos años) y Artículo 222 (Regla de trabajadores técnicos).

El Umbral de los Dos Años y el Principio de Estabilidad

El marco laboral panameño, codificado en su respectivo Código de Trabajo, exhibe una singularidad sustancial en la región basada en un umbral cronológico de dos años de antigüedad. Este límite temporal traza la frontera absoluta entre la flexibilidad de despido administrativo y la rigidez de la estabilidad laboral⁷.

El Artículo 212 del Código de Trabajo faculta al empleador a ejercer el desahucio, dando por terminada la relación laboral de forma unilateral y sin que medie la justificación o probanza de una causa legal, *únicamente* cuando el trabajador posee menos de dos años de servicio continuo en la empresa⁷. (Esta facultad se extiende como excepción a trabajadores domésticos, naves de servicio internacional y pequeñas empresas agrícolas o manufactureras con límites específicos de planilla)⁷. En estos supuestos de despido incausado permitido, la ley impone la obligación estricta de notificar al trabajador por escrito con un preaviso de 30 días de antelación⁷.

Si la empresa requiere que el trabajador abandone las instalaciones de inmediato, la norma permite la monetización de este deber. El empleador deberá liquidar, además de la indemnización por despido (Artículo 225) y los derechos adquiridos (vacaciones, décimo tercer mes), una suma compensatoria que equivale a los salarios que hubiese devengado en esos 30 días, rubro que se denomina jurídicamente "daño por falta de preaviso"⁴¹.

Condición del Trabajador en Panamá	Derecho al Despido Sin Causa	Días de Preaviso Exigidos (o Pago Sustitutivo)
------------------------------------	------------------------------	--

Antigüedad < 2 años (General)	Sí (Art. 212)	30 días
Antigüedad > 2 años (General)	No (Estabilidad laboral)	N/A (El despido injustificado es ilegal)
Trabajador Técnico (Cualquier antigüedad)	Según aplique (Art. 212)	60 días (2 meses) (Art. 222)

Una vez que el empleado traspasa la barrera de los dos años de servicio, el ordenamiento panameño consolida la protección de la estabilidad en el empleo. A partir de ese momento, el empleador pierde la potestad de despedir libremente mediante preaviso⁷. La desvinculación solo será lícita si se acredita y prueba documentalmente una de las justas causas contempladas en el Artículo 213 (ya sean de naturaleza disciplinaria, no imputables, o de índole económica)⁷. Si se ejecuta un despido sin justificación probada a un empleado protegido por la estabilidad, este acto se califica de ilegal y abre la vía procesal para que el trabajador demande su reintegro forzoso o el pago punitivo de los salarios caídos y recargos indemnizatorios⁷.

Trabajadores Técnicos y Particularidades del Preaviso

Una subclasificación fundamental para el área de recursos humanos en Panamá es la figura del "trabajador técnico". Apoyado en el Artículo 222, el código establece una diferenciación tuitiva para empleados con especialidades o perfiles técnicos⁷. Para esta clasificación, los plazos regulares se duplican: si el empleador despide sin causa (estando facultado por tener el empleado menos de dos años), o si el trabajador renuncia voluntariamente, la parte que da por terminado el contrato está obligada a presentar un preaviso extendido de 60 días (dos meses), sin importar su antigüedad⁷.

La omisión de este plazo impone cargas económicas severas. Si es el empleador quien despide intempestivamente al técnico, deberá abonar en la liquidación el equivalente a dos meses completos de salario por concepto de daño por falta de preaviso, incrementando dramáticamente el costo de salida⁴². De forma recíproca, si el trabajador renuncia de forma abrupta sin cumplir su obligación temporal, el empleador está facultado para deducir de su prima de antigüedad una penalidad equivalente a una semana de salario⁷. Adicional a todos estos conceptos, la ley panameña protege la "Prima de Antigüedad", un derecho irrenunciable que se consolida progresivamente a razón de una semana de salario por cada año laborado, pagadero en cualquier escenario de terminación (sea por despido, renuncia justificada o mutuo acuerdo)⁷.

Perú (PE)

- **Días:** 0 días (Para el despido sin causa, denominado legalmente "Despido Arbitrario", el preaviso es inaplicable; la ruptura y la indemnización son inmediatas).

- **Sustitutivo:** No aplica (El concepto de comprar o sustituir el preaviso no existe para el despido incausado, siendo reemplazado intrínsecamente por la Indemnización por Despido Arbitrario).
- **Base:** Última remuneración ordinaria mensual.
- **Ref legal:** Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) - TUO del Decreto Legislativo N° 728 / Artículo 34 y Artículo 38.

La Ilegalidad del Desahucio y el Despido Arbitrario

El derecho laboral peruano, estructurado en torno al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral - LPCL), adopta una postura doctrinal que repudia la figura del "desahucio" mercantilista. La LPCL rechaza explícitamente la posibilidad de que un empleador otorgue un preaviso de treinta o sesenta días para dar por terminado, de manera unilateral y sin motivos, un contrato de trabajo por tiempo indeterminado⁹.

En la jurisdicción peruana, la extinción de la relación laboral fundada exclusivamente en la voluntad patronal y que margina las justas causas normativas (relativas a la conducta o a la capacidad del trabajador) se tipifica como un acto antijurídico denominado legalmente "Despido Arbitrario" o "Despido Incausado"⁹. En consecuencia, no existe un mecanismo lícito para que la empresa comunique un "preaviso de despido sin causa" intentando diluir su responsabilidad. La ruptura se materializa de facto y desencadena de manera inmediata la obligación resarcitoria.

Indemnización por Despido Arbitrario (IDA)

Ante la comisión de un despido arbitrario (superado el período de prueba estatutario de tres meses, extensible a seis o doce para personal de confianza y dirección), el empleador está compelido a erogar la Indemnización por Despido Arbitrario (IDA)⁹.

De acuerdo con el Artículo 38 de la LPCL, la penalidad económica impuesta a la empresa se calcula a razón de una remuneración y media ordinaria mensual (equivalente a 1.5 salarios) por cada año completo de servicios ininterrumpidos⁹. La ley protege a los corporativos estableciendo un tope financiero: la IDA no podrá exceder un máximo de doce (12) remuneraciones mensuales en total⁹. Las fracciones de año servido se liquidan aplicando criterios de proporcionalidad (dozavos por meses completos y treintavos por días) sobre la fracción correspondiente⁹.

Antigüedad en Perú	Tipo de Terminación	Obligación o Pago Exigido
Menos de 3 meses	Cese en Período de Prueba	0 días preaviso, 0 indemnización.
Superado el Período de Prueba	Despido Arbitrario (Sin Causa)	0 días preaviso. Pago inmediato IDA (1.5

		sueños/año, Max 12).
Cualquier Antigüedad	Despido Justificado (Conducta)	Carta Preaviso de 6 días naturales (Derecho a defensa).
Cualquier Antigüedad	Despido Justificado (Capacidad)	Carta Preaviso de 30 días naturales (Derecho a demostrar idoneidad).

El Preaviso como Garantía del Debido Proceso (Justa Causa)

Es imperativo subrayar una disonancia terminológica crucial en el Perú: el concepto de "preaviso" sí existe en la legislación, pero *exclusivamente* como un instrumento procedimental y de garantía constitucional del debido proceso frente a despidos válidos (con justa causa)⁹. No se utiliza para dar tiempo al empleado a buscar un nuevo trabajo, sino para que ejerza su derecho a la legítima defensa.

Según el Artículo 31 de la LPCL, si la empresa acusa al trabajador de cometer una "falta grave" vinculada a su conducta (por ejemplo, indisciplina o daño patrimonial), el empleador debe enviarle una "Carta de Preaviso" otorgándole un plazo mínimo de 6 días naturales para que formule y presente sus descargos por escrito⁹. Si el despido se basa en deficiencias de "capacidad" (por ejemplo, rendimiento deficiente), el plazo de preaviso se amplía obligatoriamente a 30 días naturales para que el trabajador pueda demostrar su capacidad o corregir sus deficiencias⁹. Ignorar, omitir o precipitar estas fases procedimentales contamina el acto extintivo de vicios formales, convirtiendo un despido objetivamente justificado en uno improcedente o fraudulento a los ojos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, ordenando en muchos casos la reposición del trabajador (reintegro) y el pago de salarios devengados⁹.

Adicionalmente, el ordenamiento peruano prevé la figura del "Despido Indirecto" o "Actos de Hostilización" (Artículo 30 de la LPCL). Si el empleador reduce inmotivadamente las remuneraciones o incumple el pago de salarios, el trabajador puede darse por despedido (tras requerir el cese de la hostilidad), lo cual le otorga el pleno derecho al cobro íntegro de la IDA, exactamente bajo las mismas reglas de cálculo del despido arbitrario⁹.

El Salvador (SV)

- **Días:** 0 días (Para el empleador no existe obligación alguna de conceder preaviso ante un despido sin justa causa, exceptuando contratos muy específicos de finalización de obra).
- **Sustitutivo:** N/A (El despido es inmediato, debiendo liquidarse simultáneamente la indemnización legal por tiempo de servicio).
- **Base:** Salario básico diario devengado (topado legalmente para efectos indemnizatorios a un máximo de cuatro veces el salario mínimo diario vigente).

- **Ref legal:** Código de Trabajo / Artículo 58 (Indemnización por despido) y Decreto 592 (Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria).

Extinción Inmediata y la Indemnización Tarifada

El marco jurídico laboral de El Salvador, configurado principalmente por el Código de Trabajo de 1972 y sus adendas posteriores, maneja el fin de la relación de trabajo con un enfoque procedimental sumamente expedito. Al igual que en las arquitecturas normativas de México y Perú, el ordenamiento salvadoreño no exige al empleador del sector privado proporcionar un período de preaviso cuando hace uso de su facultad patronal para terminar una relación laboral sin fundamentar una justa causa (reguladas en el Art. 50 del Código de Trabajo)¹².

En la doctrina local, esta decisión se perfecciona como un "Despido Injustificado", cuyo efecto extintivo sobre el contrato individual es automático y simultáneo a su notificación por escrito⁵⁴.

En contraste con países donde aplica el derecho a la reinstalación o estabilidad absoluta, la normativa del sector privado salvadoreño faculta al empleador a despedir incausadamente, siempre y cuando asuma su responsabilidad reparatoria liquidando de manera íntegra y oportuna la indemnización¹².

El cálculo de este pasivo se encuentra blindado en el Artículo 58 del Código de Trabajo. El empleador está obligado a pagar una indemnización equivalente a 30 días de salario básico por cada año laborado de forma ininterrumpida¹². La misma norma establece reglas de proporcionalidad para los trabajadores con menos tiempo: la indemnización se abonará proporcionalmente a las fracciones de año laborado. Sin embargo, impone un piso tuitivo protector: el importe de la indemnización por despido jamás podrá ser inferior al equivalente del salario básico de 15 días, incluso si la vigencia del contrato fue efímera (por ejemplo, tres meses de trabajo tras superar el periodo de prueba de 30 días, Art. 28)¹².

Para proteger la liquidez de la empresa y evitar distorsiones económicas con personal gerencial de altos ingresos, el Artículo 58 estipula un tope máximo ineludible: la base salarial utilizada para la fórmula de 30 días por año no podrá ser calculada sobre un monto que sobrepase el equivalente a cuatro (4) veces el salario mínimo diario legal vigente al momento del cese¹².

Asimetría del Preaviso: La Renuncia Voluntaria (Decreto 592)

La característica más llamativa del sistema laboral salvadoreño es su asimetría en torno al aviso anticipado: mientras que el empleador goza de la prerrogativa del cese injustificado inmediato sin tener que preavisar, el empleado que desea desvincularse sí tiene condicionamientos temporales.

Promulgado para fortalecer la equidad social, el Decreto 592 (Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria) garantiza una compensación al trabajador permanente que decide renunciar voluntariamente a su empleo, siempre que haya cumplido al menos dos años de servicio continuo con la empresa⁵⁸. Para materializar este derecho a la prestación económica de renuncia (que consiste en un monto diferenciado y menor al de la indemnización por despido), la ley impone como requisito sine qua non que el trabajador entregue un *preaviso escrito* y validado por los formatos del Ministerio de Trabajo (MTPS) a su patrono⁵⁸.

Escenario de Terminación en El Salvador	Quién Inicia el Cese	Preaviso Requerido	Efecto Económico Principal
Despido Injustificado (Art. 58 CT)	Empleador	0 días (Terminación inmediata)	Indemnización de 30 días x año (tope 4 salarios min.)
Renuncia Trabajador General (D. 592)	Trabajador	15 días de antelación	Prestación por renuncia (si la antigüedad > 2 años)
Renuncia Personal de Jefatura / Técnicos	Trabajador	30 días de antelación	Prestación por renuncia (si la antigüedad > 2 años)

La omisión del preaviso por parte del empleado invalida su derecho a recibir esta prestación de retiro voluntario⁵⁸. Por el contrario, si el trabajador entrega el preaviso debidamente, el empleador está en la obligación de recibirlo, emitir un acuse de recibo y efectuar la liquidación dentro de los 15 días posteriores a la fecha efectiva de la renuncia; negarse a pagar esta prestación se tipifica jurídicamente como una presunción legal de despido injusto (Art. 4), habilitando al trabajador a demandar la indemnización agravada completa (30 días por año) ante los tribunales, en un plazo procesal ineludible de 60 días hábiles⁴.

Finalmente, es pertinente subrayar que las corporaciones operantes en El Salvador deben considerar el reciente Decreto 847 promulgado en julio de 2024. Para los contratos firmados a partir de su vigencia, si existe un convenio colectivo de por medio, el modelo transita del esquema tradicional de indemnización directa hacia un "Fondo de Cese Laboral", excluyendo además el aguinaldo de la base indemnizatoria. Los trabajadores previos a esa fecha se rigen por el marco tradicional delineado del Código de Trabajo⁵⁴.

Síntesis de Riesgos Corporativos y Resoluciones

Legales

La profunda heterogeneidad legal documentada exige a las empresas transnacionales que operan en América Latina prescindir de políticas de terminación estandarizadas a nivel global, debiendo tropicalizar sus procedimientos operativos y financieros. El incumplimiento de los preceptos de preaviso y su compensación encierra riesgos críticos que van más allá del simple reajuste de la liquidación, derivando en las siguientes ramificaciones corporativas:

1. **La Dualidad del Daño Económico ("Daños y Perjuicios"):** En países como Guatemala y Panamá, ignorar las formalidades del preaviso o ejecutar despidos bajo causales aparentes pero indocumentadas, autoriza a los tribunales a fallar no solo la indemnización básica, sino a sumar penalidades bajo la figura de "Daño por Falta de Preaviso" (Panamá) o condenas agravadas de "Daños y Perjuicios" de hasta 12 meses de salarios caídos (Guatemala) que golpean fuertemente el Ebitda⁴.
2. **Despido Indirecto y Renuncias bajo Presión:** Los códigos laborales de la región, a través de instituciones protectoras como el Artículo 79 en Guatemala o el Artículo 30 en Perú, dotan al trabajador de mecanismos de autodefensa. Acciones corporativas orientadas a forzar una renuncia (reducción salarial no consensuada, traslados denigrantes, o acoso laboral) son sistemáticamente reconfiguradas en los estrados judiciales como "Despido Indirecto" o "Actos de Hostilización"⁴. Este fenómeno legal transfiere la penalización máxima de un despido incausado a una renuncia aparentemente voluntaria, frustrando la estrategia empresarial de evasión del pasivo laboral.
3. **El Preaviso como Due Process (Perú):** Existe una trampa hermenéutica crítica en Perú. Mientras el preaviso no existe para dar finiquito sin causa, sí es un requisito sagrado (Plazo de 6 a 30 días) para que el trabajador asuma su legítima defensa ante un despido fundado en justa causa disciplinaria o de capacidad. Si Recursos Humanos confunde la terminología y decide despedir de forma inmediata a un trabajador por faltas graves sin entregar previamente este requerimiento, los jueces calificarán el acto como un "Despido Fraudulento" por inobservancia de la garantía constitucional, derivando invariablemente en una costosa orden de reposición al puesto y pago de salarios devengados⁹.
4. **Vulneración de Fueros de Estabilidad Reforzada:** En toda la región, el mero acto de enviar una carta de terminación o de preaviso a personal amparado por estabilidad laboral (embarazo, período de lactancia, fuero sindical o personas con discapacidad), en ausencia de una autorización expresa de la autoridad ministerial o judicial, deviene en un acto nulo de pleno derecho. Independientemente de si la empresa preavisó adecuadamente los 30 o 60 días, estas notificaciones están blindadas frente a terminaciones discrecionales⁹.
5. **Caducidad y Prescripción:** Finalmente, el factor tiempo es el catalizador de las contingencias. Los plazos para que la fuerza laboral imponga sus recursos contenciosos son volátiles y estrictos en la región. Mientras México y El Salvador permiten 60 días, Panamá y Nicaragua obligan a accionar en ventanas extremadamente reducidas de 30 días hábiles (MITRAB en el caso nicaragüense y la Inspección General en el guatemalteco)⁴. Una gestión diligente del soporte documental de las comunicaciones de preaviso es la única defensa material de la empresa al agotarse dichos plazos procesales.

Fuentes citadas

1. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO - Biblioteca USAC, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6783.pdf

2. Código de Trabajo - ICNL,
<https://www.icnl.org/wp-content/uploads/codtrabajo.pdf>
3. Preaviso de terminación de contrato en Colombia: cuándo aplica y plazos - Buk,
<https://www.buk.co/blog/preaviso-terminacion-contrato-colombia>
4. Despido Injustificado en Guatemala 2026: Guía Completa para Reclamar tu Indemnización,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/despido-injustificado-en-guatemala/>
5. Tipos de despido en México: Justificado e Injustificado - Voz Laboral,
<https://vozlaboral.mx/blog/tipos-despido-mexico/>
6. REFERENCIAS HISTORICAS No es posible determinar con precisión los antecedentes in mediatos de los artículos 28 y 29 de la Le - Ulpiano,
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/4/UCAB_1966-1967_4_177-195.pdf
7. Terminación de Contratos Laborales en Panamá: Derechos, Causas y Procedimientos,
<https://certifiedtranslatorpanama.com/terminacion-de-contratos-laborales-en-panama-derechos-causas-y-procedimientos/>
8. Preaviso en Nicaragua: ¿Cuántos días son y cómo se paga? (2026),
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/preaviso-nicaragua/>
9. Ley de Productividad y Competitividad Laboral: Guía práctica - Buk,
<https://www.buk.pe/blog/ley-productividad-competitividad-laboral>
10. El contrato de trabajo a término indefinido no requiere preaviso para su terminación (4:59 p.m.) | Ámbito Jurídico,
<https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/el-contrato-de-trabajo-termino-indefinido-no-requiere>
11. Indemnización Laboral en México: Todo lo que tienes que saber - Humand,
<https://humand.co/es/blog/indemnizacion-laboral-en-mexico/>
12. Despido Injustificado en El Salvador: Tus Derechos y Cómo Calcular Tu Indemnización,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/despido-injustificado-el-salvador/>
13. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - Colombia | SUIN Juriscol,
<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019323>
14. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/c-036-20.htm>
15. <https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/el-contrato-de-trabajo-termino-indefinido-no-requiere#:~:text=La%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia,requieren%20preaviso%20para%20su%20terminaci%C3%B3n.>
16. Indemnización sin justa causa contrato a término fijo - Magneto,
<https://www.magneto365.com/co/blog/indemnizacion-contrato-termino-fijo>
17. Tipos de Contrato Laboral en Colombia 2026: Cuál Usar y Cuándo | Hurclick,
<https://www.hurclick.com/blog/tipos-contrato-laboral-colombia-guia-empresas>
18. Preaviso para la terminación del contrato a término fijo | L&A - López & Asociados,
<https://www.lopezasociados.net/articulos/preaviso-para-la-terminacion-del-cont>

- [rato-a-termino-fijo/](#)
19. Preaviso laboral: qué es y cuándo es obligatorio - Sesame HR,
<https://www.sesamehr.co/blog/leyes-laborales/preaviso-laboral/>
 20. Terminación del contrato de trabajo con justa causa en Colombia - Álvarez Liévano Laserna,
<https://allabogados.com/noticias/terminacion-contrato-de-trabajo-justa-causa/>
 21. Cual-es-el-trámite-para-despedir-a-un-trabajador-por-una-causa-justificada - Ministerio de Justicia y del Derecho,
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Cual-es-el-tr%C3%A1mite-para-despedir-a-un-trabajador-por-una-causa-justificada.aspx>
 22. Formas de extinción de la relación laboral en Guatemala - RSM Global,
<https://www.rsm.global/guatemala/es/insights/extincion-de-la-relacion-laboral>
 23. Despido Injustificado Guatemala 2026: Cálculo y Art. 78,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/guia-despido-injustificado-guatemala/>
 24. Preaviso y Compensación por Despido,
<https://wageindicator.org/es-gt/trabajo-en-guatemala/leyes-laborales/contratos-y-despidos/preaviso-y-compensacion-por-despido/>
 25. Derechos Laborales Guatemala 2026: Guía Salario e IGSS - Finiquito Justo,
<https://finiquitojusto.com/derechos-del-trabajador/derechos-laborales-en-guatemala/>
 26. TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL - OER Commons,
<https://oercommons.org/courseware/lesson/133369/student/?section=2>
 27. Despido Indirecto Guatemala 2026: Renuncia con Justa Causa, Acoso Laboral e Indemnización,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/guia-despido-indirecto-guatemala/>
 28. ¿Qué hacer si te despiden? Profedet defiende tus derechos laborales | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo - Gob MX,
<https://www.gob.mx/profedet/articulos/que-hacer-si-te-despiden-profedet-defiende-tus-derechos-laborales?idiom=es>
 29. ¿Qué necesitas saber sobre la legislación laboral en México? - Biz Latin Hub%,
<https://www.bizlatinhub.com/es/derecho-laboral-mexico/>
 30. Artículos 46 al 52 [Rescisión de las Relaciones de Trabajo] < Ley Federal del Trabajo (LFT) | Justia México,
<https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-segundo/capitulo-iv/>
 31. Estabilidad en el empleo y despido individual en la legislación laboral mexicana - Orfis,
<https://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/EstabilidadyDespido.pdf>
 32. El-Despido-en-la-Ley-Federal-del-Trabajo.pdf - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas,
<https://conciliacionlaboral.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/El-Despido-en-la-Ley-Federal-del-Trabajo.pdf>
 33. Código del Trabajo de Nicaragua 2023 | PDF | Derecho laboral | Salario - Scribd,
<https://es.scribd.com/document/99923166/Ley-185-Codigo-Del-Trabajo-Nicaragua>

a

34. Código del Trabajo,
[http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28\\$All%29/FA251B3C54F5BAEF062571C40055736C](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/FA251B3C54F5BAEF062571C40055736C)
35. Despido Injustificado en Nicaragua 2026: Guía Completa para Reclamar tu Indemnización,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/despido-injustificado-en-nicaragua/>
36. Renuncia Voluntaria en Nicaragua: Derechos, Preaviso y Liquidación,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/renuncia-voluntaria-nicaragua/>
37. <https://remote.com/es-es/explorador-paises/nicaragua/rescision-empleo#:~:text=Rescisi%C3%B3n%20de%20empleo%20en%20Nicaragua&text=Debes%20notifi car%20a%20los%20trabajadores.de%20antelaci%C3%B3n%20antes%20de%20 despedirlos.&text=Los%20empleados%20que%20sean%20despedidos,salario%20por%20cada%20a%C3%B1o%20siguiente.>
38. Preaviso de Despido, Compensación por Despido,
<https://wageindicator.org/es-ni/trabajo-en-nicaragua/leyes-laborales/contratos-y-despidos/preaviso-y-compensacion-por-despido/>
39. Ley N°. 815, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua,
<http://digesto.asamblea.gob.ni/consultas/normas/shownorms.php?idnorm=OTYyNg>
40. Rescindir el contrato a empleados en Nicaragua | Rescisión de empleo - Remote,
<https://remote.com/es-es/explorador-paises/nicaragua/rescision-empleo>
41. <https://millennium-challenge.com/topic/articulo-212-menos-de-dos-anos-2-2/#:~:text=El%20art%C3%ADculo%20212%2C%20en%20sus.la%20suma%20correspo ndiente%20al%20preaviso.>
42. TÍTULO VI. TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO (artículos 210-229N),
<https://blog.laboremia.com/leyes-detalle/codigo-del-trabajo-titulo-vi-terminacion-de-las-relaciones-de-trabajo>
43. Preaviso en Panamá: Cuándo Aplica y Cómo se Calcula,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/preaviso-laboral-panama/>
44. <https://kraemerlaw.com/es/derecho-laboral-en-panama/terminacion-de-contratos-de-trabajo-en-panama/#:~:text=El%20trabajador%20podr%C3%A1%20extingu ir%20la,con%20dos%20meses%20de%20antelaci%C3%B3n.>
45. Preaviso de 2 Meses para Trabajadores Técnicos en Panamá 2026 - Finiquito Justo,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/trabajadores-tecnicos-panama/>
46. Es legal en Panamá quitar dinero si la empresa te da preaviso? - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Panama/comments/1owjev/es_legal_en_panam%C3%A1_quitar_dinero_si_la_empresa_te/
47. EL DESPIDO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL PERUANA,
https://ccpj unin.pe/repositorioccpj/uploads/1754084131_24%20DE%20JULIO%20-%20EL%20DESPIDO%20Y%20EL%20DERECHO%20AL%20TRABAJO.pdf
48. Preaviso y Compensación por Despido,

- <https://wageindicator.org/es-pe/trabajo-en-peru/leyes-laborales/contratos-y-despidos/preaviso-y-compensacion-por-despido/>
49. normas legales - ACTUALIZADAS,
<https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=35>
 50. Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.- VISTA; la causa número veinticinco mil seiscientos ochenta y siete, guion dos m,
<https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/01/Cas-Lab-25687-2017-Lima-Inc-umplimiento-de-obligaciones.pdf>
 51. #LawMonday | Dismissals and resignations: What does Peruvian labor law say? - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=sEK_Ir05vB4
 52. ACCIONES FRENTE AL DESPIDO - IESI Perú,
<https://www.iesiperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/03/42-Folletoaccionesaldespido.pdf>
 53. DECRETO LEGISLATIVO N° 728 - OAS.org,
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_dl728.pdf
 54. Preaviso de Despido, Compensación por Despido,
<https://wageindicator.org/es-sv/trabajo-en-el-salvador/leyes-laborales/contratos-y-despidos/preaviso-y-compensacion-por-despido/>
 55. Código de Trabajo de El Salvador 10ª parte,
<https://www.csj.gob.sv/wp-content/uploads/2021/03/15.03.2021-Boletin-16-2021-Codigo-de-Trabajo.pdf>
 56. Guía para empleadores sobre despido de empleados El Salvador - Jibble,
<https://www.jibble.io/es/legislacion-laboral/el-salvador/despido-empleados>
 57. Código de Trabajo - ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR
<https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/AD778A29-F1B3-495E-AE19-E2B05D93685D.pdf>
 58. prestación económica por retiro voluntario - Jurisprudencia,
<https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2019/06/D4FB.HTML>
 59. El grado de aplicación efectiva de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria - Portal de Revistas de la Universidad de El Salvador,
<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/download/3634/4680>
 60. Renuncia Voluntaria El Salvador 2026: Decreto 592, Requisitos y Cálculo,
<https://finiquitojusto.com/derechos-laborales/renuncia-voluntaria-el-salvador/>
 61. <https://ormusa.org/wp-content/uploads/2019/10/LEY-REGULADORA-DE-LA-PRESTACION-ECONOMICA-POR-RENUNCIA-VOLUNTARIA.-1.pdf>
 62. Contratos de Trabajo, Contratos de Duración Determinada,
<https://wageindicator.org/es-gt/trabajo-en-guatemala/leyes-laborales/contratos-y-despidos/>